

Nr. 115 Ministerbesprechung vom 28. April 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1461, S. 373–376

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkVPräs. Dreyse; StS Lammers, Meissner, Funk; MinR Willuhn; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1–4), Killy (Punkt 5).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WIEDEREINFÜHRUNG DER MILITÄRGERICHTSBARKEIT.
2. Außerhalb der Tagesordnung: DIENSTSTRAFGEWALT ÜBER DIE MITGLIEDER DER UND .
3. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSMINISTERIUMS DES INNERN.
4. Außerhalb der Tagesordnung: UMBILDUNG DES REICHSKOMMISSARIATS FÜR LUFTFAHRT.
5. ARBEITSBESCHAFFUNG.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WIEDEREINFÜHRUNG DER MILITÄRGERICHTSBARKEIT.

Der Reichswehrminister trug den Inhalt der Kabinettsvorlage Rk. 4714¹⁾ vor. Er führte aus, daß die Militärgerichtsbarkeit wahrscheinlich zum 1. Oktober 1933 wieder eingeführt werden solle. Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der Fassung der Vorlage zu²⁾.

1) Der vom RWeM am 24. 4. übermittelte Entwurf erstrebte die Wiederherstellung der Militärgerichtsbarkeit auf der Grundlage der Militärstrafgerichtsordnung vom 1. 12. 1898. An die Stelle des früher bestehenden Reichsmilitärgerichts sollte jetzt allerdings das Reichsgericht treten. – In der umfangreichen Begründung hatte v. Blomberg u. a. dargelegt: Die in Ausführung des Art. 106 der RV durch Gesetz vom 17. 8. 20 (RGBl., S. 1579) vollzogene Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit „wurde weder durch äußeren Zwang noch durch sachliche Gründe veranlaßt, war vielmehr lediglich die Folge eines durch parteipolitische Gesichtspunkte genährten Mißtrauens gegen die Urteile der Militärgerichte“. Da nunmehr „infolge der nationalen Erhebung“ eine durchgreifende Änderung der politischen Verhältnisse eingetreten sei „und da ferner mit einer Umorganisation der Wehrmacht gerechnet werden muß, erscheint der Zeitpunkt gekommen, die Militärgerichtsbarkeit wiederherzustellen, um nicht nur die Gefahren, die im Falle eines Krieges auf diesem Gebiete entstehen würden, endgültig zu bannen, sondern um auch für die neue, voraussichtlich wesentlich anders geartete Wehrmacht auf dem Gebiete der Rechtspflege das unbedingt Notwendige zu gewährleisten.“ (R 43 II/1283, Bl. 2–7; R 43 I/1461, Bl. 377–389).

2) Das Gesetz wurde vom RK am 12. 5. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 264). – In Ausführung des Gesetzes gab der RWeM am 4. 11. 33 den Wortlaut der neuen „Militärstrafgerichtsordnung“ und des „Einführungsgesetzes zur Militärstrafgerichtsordnung“ bekannt (RGBl. I, S. 921). In letzterem hieß es (§ 1): „Die Militärgerichtsbarkeit wird am 1. Januar 1934 allgemein wieder eingeführt.“ Vgl. auch Schweling, Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus, S. 15 ff.

2. Außerhalb der Tagesordnung: DIENSTSTRAFGEWALT ÜBER DIE MITGLIEDER DER SA UND SS.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs³⁾ vor.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁴⁾.

3. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSMINISTERIUMS DES INNERN.

Der *Reichsminister des Innern* bat um die Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Antrage, dem Herrn Reichspräsidenten die Versetzung des Ministerialdirektors Pellengahr in den einstweiligen Ruhestand vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* erteilte die Zustimmung.

Der *Reichsminister des Innern* bat um Zustimmung zu seinem Antrage, dem Herrn Reichspräsidenten die Ernennung des Oberbibliothekars Dr. Buttman in München zum Nachfolger des Ministerialdirektors Pellengahr vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* erteilte die Zustimmung.

4. Außerhalb der Tagesordnung: UMBILDUNG DES REICHSKOMMISSARIATS FÜR LUFTFAHRT.

Der Preußische Ministerpräsident Reichsminister *Göring* führte aus, er habe den Wunsch, das Reichskommissar für Luftfahrt⁵⁾ in ein Reichsministerium für Luftfahrt umzuwandeln⁶⁾. Demnach werde er künftighin auch nicht mehr Reichskommissar für Luftfahrt, sondern Reichsminister für Luftfahrt heißen. Notwendig für die Umänderung sei ein Erlaß des Herrn Reichspräsidenten.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung des Reichsministers Göring zu⁷⁾.

3) Einzige Bestimmung des am 27. 4. vorgelegten Entwurfs: „Die Mitglieder der SA und SS unterliegen einer öffentlich-rechtlichen Dienststrafgewalt nach Maßgabe der Vorschriften, die der Reichskanzler erläßt.“ Im Begleitschreiben hierzu der RIM: Eine derartige „Disziplinarstrafgewalt“ sei notwendig, „um Verstöße gegen Zucht und Ordnung in geeigneter Weise ahnden zu können“ (R 43 II/1202, Bl. 2).

4) Das Gesetz wurde vom RK am 28. 4. ausgefertigt (RGBl. I, S. 230). – Durchführungsvorschriften wurden jedoch nicht erlassen. Das Gesetz trat gemäß § 7 des „Gesetzes zur Sicherheit der Einheit von Partei und Staat“ vom 1. 12. 33 (vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 257), in dem neue Rahmenbestimmungen für die Ausübung der Partei- und SA-Gerichtsbarkeit enthalten waren, wieder außer Kraft. In der Zwischenzeit kam es zur Einführung verschiedener Übergangsregelungen, und zwar u. a. 1) durch Rundverfügung des PrIM an die Provinzialjustizbehörden vom 26. 8. 33, worin es hieß; „In weitaus den meisten Straffällen, die sich gegen SA- und SS-Männer richteten, hat persönliche Aussprache zwischen den betreffenden Staatsanwaltschaften und SA-Führern eine völlige Klärung der Sachlage und damit reibungslose Durchführung des Verfahrens zur Folge gehabt. Ich ersuche daher, vor Anstellung von sachlichen Ermittlungen sich sofort persönlich mit den SA- bzw. SS-Führern in Verbindung zu setzen und ihnen den Sachverhalt und die Zweckmäßigkeit des strafrechtlichen Einschreitens darzulegen. Festnahmen seitens der Staatsanwaltschaft sind [...] nur im Einverständnis mit der SA-Führung selbst vorzunehmen und insbesondere dann zu unterlassen, wenn die SA- oder SS-Führung selbst für die Sicherungsverwahrung des Beschuldigten sorgt und wenn sie für pünktliche Gestellung zu Terminen bürgt. Bei Festnahme auf frischer Tat ist die SA- oder SS-Führung sofort fernmündlich und schriftlich über Täter und Tat zu unterrichten.“ (NS 23/vorl. 126); 2) durch Gründung des SA-Feldjägerkorps. Vgl. dazu Anm. 3 zu Dok. Nr. 227.

5) Zur Errichtung des Reichskommissariats s. Dok. Nr. 5, P. 2.

6) Nach einem „Befehl“ v. Blombergs an die Chefs der Heeresleitung und der Marineleitung vom 10. 5. 33 („Geheime Kommandosache“, abgedr. bei Völker, Die Deutsche Luftwaffe 1933–1939, S. 224 f.) war die „Bildung eines Luftministeriums“ bereits am 27. 4. 33 durch den RPräs. „befohlen“ worden.

7) Eine entspr. „Verordnung über das Reichsflugministerium“ wurde vom RPräs. am 5. 5. erlassen (RGBl. I, S. 241). Am selben Tage Unterzeichnete Hindenburg außerdem die Urkunde über die Ernennung Görings zum Reichsminister für Luftfahrt. Die Gegenzeichnung der Urkunde durch den RK erfolgte seltsamerweise erst am 31. 5. 33 (vgl. Schreiben Meissners vom 30. 5. und Vermerk Lammers' vom 31. 5. 33 in R 43 I/1310, Bl. 151–152). – Über den Aufbau des neuen Ministeriums, auf das die Geschäfte und Aufgaben des Reichskommissars für Luftfahrt und des am 1. 4. 33 im RWeMin. gebildeten „Luftschutzamts“ (Aufgaben des Luftschutzamts u. a.: Luftwaffentaktik, Waffenausbildung, Entwicklung und Beschaffung von Fluggerät) übergingen, vgl. Völker, a.a.O., S. 12 ff.; Köhler/Hummel, Die Organisation der Luftwaffe 1933–1939, in: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte, Bd. VII, S. 502 f. und 509 f. Zur Aufstellung des Luftfahrthaushalts 1933 einiges Aktenmaterial in R 2/5407.

5. ARBEITSBESCHAFFUNG.

Der *Reichsarbeitsminister* bemerkte zu den Vorlagen Rk. 4645 und Rk. 4884⁸⁾, daß er auf Einzelheiten der Vorlagen jetzt nicht einzugehen beabsichtige. Er habe geglaubt, die Vorlagen schon jetzt einbringen zu sollen, damit sie ggf. als Unterlagen für eine am 1. Mai etwa abzugebende programmatische Erklärung dienen könnten⁹⁾. Im übrigen schlage er vor, die Vorlagen in ihren Einzelheiten zunächst in einem Ausschuß vorzubereiten.

Der Vorschlag wird ohne Stellungnahme zu den Vorlagen im einzelnen angenommen¹⁰⁾.

⁸⁾ Die Schreiben Seldtes an StSRkei vom 22. und 27. 4. 33 (Dok. Nr. 114, dort auch Anm. 7).

⁹⁾ In seiner Tempelhofer Rede am „Tag der nationalen Arbeit“ (1. 5.) verkündete Hitler noch kein umfassendes und detailliertes Programm, sondern bezeichnete als wichtige Aufgaben lediglich: 1) private Arbeitsbeschaffung durch Instandsetzung von Wohnhäusern, 2) öffentliche Arbeitsbeschaffung durch ein „Riesenprogramm“ von Straßenneubauten. Vgl. KAG 1933, S. 817.

¹⁰⁾ Die Vorlagen wurden am 9. 5. bei einer Ressortbesprechung im RArbMin. eingehend beraten. Hierüber zwei ausführliche Vermerke der Ministerialräte Poerschke und Stephan in R 2/18675. Über das Ergebnis der Ressortbesprechung berichtete der RArbM mit Schreiben an StSRkei vom 10. 5. (beigefügt eine umfangreiche Zusammenstellung der von den Ressorts in der Besprechung befürworteten Projekte) u. a.: Es sei ein vorläufiges Programm (Geldbedarfs insges. 1616 Mio RM) erarbeitet worden, das er „zur Grundlage der Verhandlungen in der morgen angesetzten Chefbesprechung machen“ wolle (R 43 II/536, Bl. 160–162). Zu dieser Chefbesprechung kam es erst am 31. 5. Verhandelt wurde dabei jedoch nicht das Arbeitsbeschaffungsprogramm des RArbM, sondern der kurzfristig vorgelegte Plan des RFM, das sogen. erste „Reinhardt-Programm“. S. Dok. Nr. 149, dort auch Anm. 1 und 8.

Zitierhinweis

Nr. 115 Ministerbesprechung vom 28. April 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d115>